

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3431/2532

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท แอ๊ปเปิ้ล อินดัสตรีส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ประเภทพิกัตที่ 76.06, มาตรา ประเภท
พิกัต ที่ 76.16

สินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรทำด้วยอลูมิเนียมมีลักษณะเป็นแผ่น
กลมเรียบ หนาเกินกว่า 0.20 มิลลิเมตร ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ยาวเกินกว่า 6 มิลลิเมตร มีรูตรงกลางใช้ทำหลอดบรรจุยาสี่พัน เป็นสินค้าที่จัดอยู่
ในจำพวกเป็นแผ่นที่เตรียมไว้เพื่อทำหลอดจึงอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.06 ตามพระ
ราชกำหนด พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วว่าได้แก่
หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดหรือท่อทำด้วยอลูมิเนียม ไม่เข้า
ลักษณะประเภทพิกัตที่ 76.16 ได้แก่ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอลูมิเนียม ก. ของประดับ
กายและของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัว ซึ่งมีได้ระบุไว้ในประเภทอื่น อันเป็นการ
กำหนดไว้กว้าง ๆ ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในประเภทพิกัตอื่นและจะนำคำวินิจฉัยของ
คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม ซึ่งมี
ข้อความแตกต่างจากที่พระราชกำหนด พิกัตอัตราศุลกากรบัญญัติไว้ดังกล่าวมา
เทียบเคียงปรับให้สินค้านี้ดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.16 หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า สินค้าอลูมิเนียมพิกัดที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักร อยู่ในประเภทพิกัด 76.16 ข. มิใช่ 76.06 ตามที่จำเลยสำแดงไว้ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานเรียกเก็บภาษีอากรขาดไปขอให้จำเลยชำระภาษีอากรที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง จำเลยให้การว่าประเภทพิกัดที่จำเลยสำแดงไว้ถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่า สินค้าพิกัดตามฟ้องจัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 76.06 หรือ 76.16 ข. ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติจากพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่า สินค้าที่พิกัดมีลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมกลม มีรูตรงกลาง ใช้สำหรับทำหลอดบรรจุยาสี่พันจำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2519 ถึงเดือนมีนาคม 2521 ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ารวม 18 ฉบับปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 โดยจำเลยสำแดงประเภทพิกัดที่ 76.06 เสียอากรขาเข้าร้อยละ 15 ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิกัดอัตราศุลกากรและกองพิธีการนำเข้าและส่งออกได้ตรวจสอบว่าถูกต้องและส่งปล่อยสินค้านั้นไปแล้ว โดยจำเลยได้ชำระค่าอากรตามประเภทพิกัดที่ 76.06 ครบถ้วนแล้ว และโจทก์ที่ 1 มิได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าอากรตามประเภทพิกัดอัตราที่สูงกว่าแต่ประการใด ต่อมาเจ้าพนักงานกองศุลกากรมีความเห็นว่า สินค้าพิกัดควรจัดเข้าประเภทพิกัดที่ 76.16 ข. เสียอากรขาเข้าร้อยละ 30 โดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลล์ประเทศเบลเยียม ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.6 ประกอบกับตามที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ได้กำหนดไว้นางสาวเกศทิศา สกุลครู เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 5 กรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบประเมินอากรสินค้าพิกัดเบิกความว่า เหตุที่พยานหักท้วงว่าสินค้าพิกัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 76.16 ข. เพราะอาศัยคำอธิบายของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ทั้งนี้เพราะทางกรมศุลกากร ยึดถือตามแนวพิกัดอัตราของคณะมนตรีดังกล่าว ในเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์ชิววัชร วิศวกร วรวรรณ พยานจำเลยเบิกความว่าระหว่างปี 2518 ถึง 2522 พยานเป็นผู้

อำนวยการกองพิภักดิ์อัคราสุลการ เมื่อปี 2521 ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ คณะมนตรีความร่วมมือทางสุลการ เพียงแต่เสียเงินบำรุงเพื่อขอบริการทางเอกสาร และสอบถามปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากกรมสุลการต้องอาศัยความเห็นของคณะมนตรี ดังกล่าวในการพิจารณาประเภทพิภักดิ์ของสินค้า จากพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นที่ เห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องถูกผูกมัดโดยความเห็นของคณะมนตรีความร่วมมือ ทางสุลการเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความเห็นของคณะมนตรีไม่ตรงกับ บทบัญญัติของกฎหมายไทยก็จะต้องใช้กฎหมายไทยบังคับพระราชกำหนด กำหนด พิภักดิ์อัคราสุลการ พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพิภักดิ์อัคราสุลการ กำหนด ให้ใช้พิภักดิ์อัคราสุลการแนบท้ายพระราชกำหนด ซึ่งประเภทพิภักดิ์ที่ 76.06 ได้แก่ หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอด หรือท่อทำด้วยอลูมิเนียม ส่วน ประกอบพิภักดิ์ที่ 76.16 ได้แก่ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอลูมิเนียม ก.ของระดับกายและ ของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัว ซึ่งมีได้ระบุไว้ในประเภทอื่น...ข. อื่น ๆ

สำหรับคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางสุลการปรากฏตามเอกสาร หมายเลข จ.4 และ จ.6 นั้น สินค้าประเภทพิภักดิ์ที่ 76.16 ได้แก่อลูมิเนียมสลัก คืออลูมิเนียมแผ่นกลม เรียบ (ที่มีความหมายเกินกว่า 0.20 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่า ศูนย์กลางเกินกว่า 6 มิลลิเมตร) จะมีรูตรงกลางหรือไม่ก็ตาม ที่ได้จากการกดกระแทกออกจากแถบโลหะ เพื่อใช้ในการทำเป็นหลอดบรรจุ ถ้ามีความหนา มากกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง (ถ้าความหนาไม่เกินหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางจัดเข้า ประเภทพิภักดิ์ที่ 76.03) ข้อความเหล่านั้นแตกต่างจากที่พระราชกำหนดพิภักดิ์อัคราสุลการบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น

เกี่ยวกับสินค้าพิพาท มีลักษณะเป็นแผ่นกลมซึ่งจำเลยนำสืบฟังได้ว่าจำเลยนำไปทำหลอดยาสูบ แม้ว่าความหนาจะเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลางก็ตาม แต่เป็นที่เห็นได้ว่าสินค้าพิพาทมีลักษณะจัดอยู่ในจำพวกเป็นแผ่นที่เตรียมไว้เพื่อทำ

หลุด ดังที่กำหนดไว้ในประเภทพิกัดที่ 76.06 โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่เข้าลักษณะ
ประเภทพิกัดที่ 76.16 ซึ่งกำหนดไว้กว้าง ๆ ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในประเภทพิกัดอื่น
และจะนำความเห็นของคณะกรรมการความร่วมมือทางศุลกากรซึ่งวินิจฉัยไว้ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.6 มาเทียบเคียงปรับให้สินค้าพิกัดอยู่ในประเภท
พิกัดที่ 76.16 ก็ไม่ได้เนื่องจากตามกฎหมายไทยกำหนดให้อยู่ในประเภทพิกัดที่
76.06 ดังกล่าวเช่นนี้ จึงฟังได้ว่าสินค้าพิกัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 76.06 ที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>